Fiche 1 : La dissertation juridique

Nature de l'exercice : discours ordonné et cohérent sur un problème envisagé sous son angle juridique. C'est une **démonstration**. Mots d'ordre : **exhaustivité** (tous les aspects importants) et **rigueur** (pas de hors-sujet, développements conformes à la problématique et aux intitulés).

Structure : introduction + développement. **Pas de conclusion.**

1. L'introduction (« en entonnoir », 7 étapes)

1. **Amener le sujet** : du général au particulier (contexte juridique, économique, social, historique).
2. **Poser le sujet** : le reformuler plus clairement (les intitulés sont souvent énigmatiques).
3. **Définir les termes** : tous les mots, jusqu'aux articles (singulier/pluriel, défini/indéfini). Pourquoi ce terme et pas un autre ? La problématique se déduit de cette analyse.
4. **Délimiter le sujet** (seulement si nécessaire) : écarter les questions marginales. Ce n'est pas un prétexte pour éluder ce qu'on ne maîtrise pas.
5. **Problématique** : question centrale qui imprègne tout le développement.
    - Si la question est posée dans le sujet, y répondre précisément et prendre position.
    - Sinon, la retrouver (elle figure dans le cours et les manuels), ne pas l'inventer.
    - En cas de difficulté, reformuler en question : « Quelle est l'influence de… ? », « À quoi sert… ? », « Comment fonctionne… ? », « Quelle est la portée de… ? ».
6. **Intérêt du sujet** : « pourquoi dois-je en parler ? »
    - *Théorique* : controverses doctrinales, évolution de la législation, des mœurs, de la société.
    - *Pratique* : cas d'application concrets, personnes concernées, conséquences économiques ou sociologiques, actualité. **N'extrapolez pas.**
7. **Justification et annonce du plan** : le plan est la réponse en deux points à la problématique. Commencer par l'idée essentielle du sujet, puis expliquer pourquoi cette présentation s'impose. L'annonce tient en une phrase avec le I et le II entre parenthèses : « … (I), … (II) ». Dépasser vite le simple « dans un premier temps / dans un second ».

2. Le plan

- Commandé par l'idée directrice ; **le plan est la réponse à la problématique**.
- **2 parties, 2 sous-parties chacune** = 4 sous-parties (4 catégories d'idées regroupées en 2 grandes catégories).

```
I.  Titre de la première partie
    annonce des sous-parties (A) puis (B)
    A. Titre
       transition
```

```
    B. Titre
       transition vers la seconde partie
II. Titre de la seconde partie
    annonce des sous-parties (A) puis (B)
    A. Titre
       transition
    B. Titre
(pas de conclusion)
```

3. Le développement (rédaction)

- Démontrer : ni catalogue de connaissances, ni récitation de cours. Toujours expliquer pourquoi un point est évoqué et en quoi il sert l'idée de la problématique.
- Phrases courtes et simples. Schéma en trois temps : **annoncer, réaliser, résumer**.
- Une idée par partie, accompagnée au besoin d'idées accessoires (risque de hors-sujet).

Conseils de forme : soigner écriture, orthographe, expression ; proscrire abréviations, sigles et schémas ; éviter les familiarités ; pas de « je » mais « nous », « on », « il » ; pas de verbes dans les intitulés ; éviter les répétitions ; aller à la ligne à chaque idée nouvelle ; enchaîner logiquement ; **relire la copie**.

Pièges : écrire sans réfléchir, plan au hasard, style pompeux, douze pages sans aller à la ligne.

Fiche 2 : Le cas pratique

Nature de l'exercice : vous êtes avocat ou consultant juridique. On évalue la **valeur du raisonnement**, pas seulement la solution. Il faut traiter toutes les hypothèses probables, expliquer chaque étape, puis retenir en conclusion la solution la plus pertinente. On cherche la solution du **droit positif** (celle d'un tribunal), pas ce qui semble équitable ou qui a « raison ».

Types de sujets : cas *ouvert* (questions données) ou cas *« mystique »* (au candidat de repérer les questions). Si le cas s'inspire d'un arrêt récent, ne pas se focaliser sur la solution connue : retracer tout le raisonnement. Plusieurs cas peuvent être proposés.

Étapes préliminaires

1. **Lecture attentive et intégrale** : toutes les questions, tous les cas (pour voir leur imbrication). Relire, souligner les faits importants, **schématiser** les faits.
2. **Résumé des faits** : seulement les faits **pertinents** (ceux qui permettent de vérifier les conditions de la règle). Chronologique, **dépersonnalisé**, **sans rien inventer**.

Résolution : deux temps

A. La qualification juridique des faits : passer du fait au droit, nommer en termes juridiques et abstraits (personnes, actes, événements), avec la terminologie des textes, de la jurisprudence et du cours. Par syllogisme, ou par analogie si les termes sont vagues.

- Formuler ensuite le ou les **problèmes de droit** (précis et techniques) si non posés.
- Exposer la **règle applicable** (loi, jurisprudence, doctrine, principes) et l'expliquer de façon approfondie.

B. La résolution du cas : revenir du droit au fait (« justice » avec un petit « j »).

- **Confronter** la règle aux faits : démontrer en quoi les conditions sont réunies, même si cela paraît évident.
- **Conclure** : le client peut-il obtenir gain de cause ? Quel fondement a le plus de chances d'aboutir, ou la prétention n'a-t-elle aucune chance ?

Enchaînement par problème : qualification, problème de droit, règle, application, conclusion.

À retenir : connaissances précises indispensables, rigueur, forme précise ; le devoir n'a pas besoin d'être long, mais structuré et argumenté juridiquement.

Fiche 3 : Le commentaire d'arrêt (droit privé)

Nature : exercice didactique sur une décision de justice : un bon dosage entre les données de fait et de droit de la décision (toile de fond) et les connaissances théoriques (pour expliquer la décision). Éviter deux travers : la **paraphrase** et la **dissertation** théorique déconnectée de l'arrêt.

Vocabulaire : *arrêt* = décision d'une cour d'appel, de cassation, suprême (ou Tribunal des conflits, CJ UEMOA) ; *jugement* = juridiction de premier degré ; *décision* = Conseil constitutionnel. L'expression « commentaire d'arrêt » reste consacrée pour tous.

À ne pas confondre avec : la dissertation (sujet théorique), la note d'arrêt (œuvre libre d'un spécialiste), les conclusions du Ministère public (avis pour orienter la solution), la rédaction d'une décision, le cas pratique (on part des faits seuls), le commentaire d'un texte législatif (règle de droit « à l'état pur »).

Démarche en 4 étapes : comprendre et délimiter le sujet, chercher les éléments de réponse, élaborer le plan, rédiger.

Introduction : les étapes

1. **Phrase d'attaque** (facultative) : courte, relie le thème de l'arrêt à un principe théorique général. À omettre si on n'en a pas.
2. **Les faits** : ce qui oppose les parties, succinct, **sans travestissement** (pour une Cour de cassation, d'après les juges du fond).
3. **Procédure** : le chemin suivi jusqu'à la juridiction suprême. *Arrêt confirmatif* = confirme le premier jugement ; *infirmatif* = l'infirme.
4. **Arguments et prétentions** : les arguments = les **moyens** (éventuellement en plusieurs branches) ; la prétention = ce que veut le demandeur (cassation, dommages-intérêts, paiement…). Les arguments servent la prétention.
5. **Problème juridique** : la question posée aux juges, déduite en mettant en perspective la solution du litige, les moyens et la solution de l'arrêt attaqué. **Jamais** de noms de parties, de date ou de lieu, ni de longueur excessive ; **toujours** clair, précis, général et abstrait.
6. **Solution** : « À la question ainsi posée, la Cour a répondu en disant… en statuant… »
7. **Justification et annonce du plan** : l'idée maîtresse de chaque grande partie, puis une phrase reprenant les deux intitulés. **Le plan suit le raisonnement du juge** : chaque grande partie correspond à l'une des principales justifications de l'arrêt (voir « Le plan » ci-dessous).

Corps du devoir

Le chap. III renvoie au chap. IV : le corps du commentaire d'arrêt obéit à la méthode du commentaire de texte (voir fiche 5) : on **explique tout ce que l'arrêt a dit**, en suivant son raisonnement. Contrairement au commentaire de texte, le commentaire d'arrêt ne comporte **pas d'opinion personnelle** (« ce que vous en pensez » n'en fait pas partie).

Le plan : suivre le raisonnement du juge

Règle d'or : le plan d'un commentaire d'arrêt n'est pas un plan théorique choisi librement. Il **épouse le raisonnement du juge**. Les **grandes parties (I et II) sont les justifications principales** par lesquelles la juridiction est arrivée à sa solution. Le plan montre ainsi que vous avez compris *comment* le juge a décidé, et pas seulement *ce* qu'il a décidé.

Comment trouver les justifications principales

1. **Lire l'arrêt en entier, plusieurs fois**, et repérer sa charpente : le **visa** (« Vu l'article… ») s'il y en a un ; les **moyens** du pourvoi ; les **motifs** introduits par « Attendu que… » (juridictions judiciaires) ou « Considérant que… » (juridictions administratives) ; le **dispositif** (« Par ces motifs… » : casse, rejette, confirme, infirme…).
2. **Reconstituer le syllogisme du juge** : la *majeure* (la règle ou le principe qu'il pose ou rappelle), la *mineure* (l'application aux faits de l'espèce), la *conclusion* (la solution).
3. **Isoler les 2 motifs décisifs** : ceux sans lesquels la solution ne tiendrait pas. On écarte les motifs surabondants (« à titre surabondant ») et les simples rappels de faits. Il y a souvent deux justifications ; s'il n'y en a qu'une, on la scinde en deux temps du raisonnement (la règle posée, puis son application ou ses limites).
4. **Les classer dans l'ordre où le juge les développe** (ordre des moyens ou ordre logique de la motivation) et vérifier que I + II suffisent à justifier la solution.

Mise en forme

- **Intitulés de I et II** : phrases affirmatives, courtes, qui **reprennent les mots de l'arrêt** et de la justification (pas de question, pas de formule vague du type « Intérêt » / « Portée »).
- **A et B dans chaque partie** : A = *ce que le juge a dit* sur cette justification (le contenu du motif, la règle visée, l'état du droit avant l'arrêt) ; B = *la mise en œuvre et la portée de cette justification dans l'arrêt* (ses conditions, son application aux faits, ses effets, sa place dans la jurisprudence : confirmation ou revirement). **Aucun avis personnel** : on explique l'arrêt, on ne le juge pas ; tout ce qui figure dans A et B s'appuie sur l'arrêt et sur les connaissances du cours.
- **Transition** : elle montre l'enchaînement logique entre la première et la seconde justification du juge.

Exemple classique (droit français, Cass. ch. réunies, 13 février 1930, *Jand'heur*, à transposer au droit sénégalais par analogie avec le COCC) :

- **I. Première justification : le principe de responsabilité du fait des choses est général**. La Cour affirme que le texte (art. 1384 al. 1er du Code civil) pose un principe applicable aux choses sans distinguer si elles sont dangereuses ou actionnées par la main de l'homme. A. Ce que dit la Cour. B. Mise en œuvre et portée de ce principe.
- **II. Seconde justification : la présomption n'est écartée que par la cause étrangère**. La Cour juge que le gardien ne s'exonère pas en prouvant seulement son absence de faute, mais par un cas fortuit, une force majeure ou une cause étrangère qui ne lui est pas imputable. A. Ce que dit la Cour. B. Mise en œuvre et portée de cette exonération limitée.

À éviter : le plan « I. L'intérêt de l'arrêt / II. Sa portée », qui ignore le raisonnement du juge et ressemble à une dissertation ; un plan qui ne contient aucun mot de l'arrêt ; de grandes parties qui reprennent les faits ou la procédure (leur place est dans l'introduction) ; plus de deux grandes parties séparées de la motivation ; l'avis personnel (« je pense que… », « cette solution est contestable ») : il n'a pas sa place dans un commentaire d'arrêt.

Lexique utile (modernisation du langage juridique)

Archaïsme / latinisme	**Équivalent**
le sieur X / la dame Y	Monsieur X / Madame Y
émender	réformer
es qualités de tuteur	en qualité de tuteur
exploit	acte d'huissier de justice
jugement ou arrêt querellé	jugement ou arrêt attaqué
condamne en tous les dépens	condamne aux dépens
il échet	il échoit, il convient, il incombe
actori incumbit probatio	la preuve incombe au demandeur
accessorium sequitur principale	l'accessoire suit le principal
nemo auditur propriam turpitudinem allegans	nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude
fraus omnia corrumpit	la fraude corrompt tout
error communis facit jus	l'erreur commune fait le droit
ultra petita / infra petita	au-delà / en deçà de l'objet de la demande
intuitu personae	en considération de la personne
exceptio non adimpleti contractus	exception d'inexécution
damnum emergens / lucrum cessans	perte éprouvée / manque à gagner
de cujus	le défunt
res nullius	chose sans propriétaire

Fiche 4 : La fiche d'arrêt

Nature : outil de travail **synthétique** (une page environ, style télégraphique) qui résume et analyse une décision de justice. Elle prépare le commentaire d'arrêt et sert à réviser : on y repère les faits, la procédure, la question posée, la solution et, surtout, **le raisonnement du juge**. Ce n'est pas un devoir rédigé : pas d'introduction ni de plan en grandes parties.

Structure (dans cet ordre)

1. **Identification** : juridiction et formation (Cour suprême, chambre…, Cass. civ. 1re…), date, numéro du pourvoi et publication s'ils sont connus, nom usuel de l'arrêt, matière. Précisez le **sens** : cassation, rejet, confirmation, infirmation.
2. **Faits** : l'essentiel, au passé, dans l'ordre chronologique, **sans noms** inutiles (« un salarié », « une banque »).
3. **Procédure** : décisions rendues avant la juridiction saisie (premier degré, appel), puis l'auteur du recours.
4. **Prétentions et moyens** : ce que demande chaque partie et les arguments (moyens du pourvoi, branches).
5. **Problème de droit** : la question posée au juge, en une phrase **générale et abstraite**, sans noms de parties, date ni lieu.
6. **Solution** : la réponse du juge, en une ou deux phrases, avec le dispositif.
7. **Raisonnement du juge** (cœur de la fiche) : la *règle ou le principe visé* (texte, visa), les **principales justifications** dans l'ordre où le juge les développe (motifs décisifs, moyens retenus ou rejetés), puis leur *application aux faits*. Ces justifications deviendront les **grandes parties du plan** du commentaire.
8. **Portée** : arrêt de principe, de confirmation, revirement ou arrêt d'espèce ? Effets pratiques et évolution postérieure du droit, en deux ou trois lignes, sans avis personnel.

Passage de la fiche au commentaire : les rubriques 2 à 6 alimentent l'introduction ; la rubrique 7 fournit le plan (une grande partie par justification principale du juge) ; la rubrique 8 nourrit l'étude de la portée de la solution, dans la partie B de chaque grande partie.

Différence avec le commentaire d'arrêt : la fiche est un résumé méthodique pour soi ; le commentaire est un devoir rédigé avec introduction, plan apparent et discussion. Dans les deux cas, le raisonnement du juge est le fil conducteur.

Pièges : recopier l'arrêt ; mélanger faits et procédure ; omettre le visa ; confondre la solution (ce que décide la Cour) et les motifs (pourquoi) ; noyer les justifications principales sous des détails ; oublier d'indiquer si la décision confirme ou renverse la jurisprudence antérieure.

Fiche 5 : Le commentaire de texte

Nature : exercice **didactique et pédagogique**. La dissertation est une *démonstration*, le commentaire est une *explication* des idées d'autrui (législateur, doctrine, juge). Supports : texte de doctrine, décision de justice, article de loi ou de constitution. Deux mouvements : **« tout ce qu'il a dit »** (I) puis **« tout ce que j'en pense »** (II). Sans reprendre ce que dit le texte, il n'y a pas de commentaire ; la seule paraphrase n'en est pas un non plus.

Introduction (acronyme du cours : AD. NA. PI. JA.)

Éléments à présenter, dans l'ordre : **auteur** (formulé avec élégance, pas « l'auteur est le législateur »), **date**, **nature** du texte (pas « de nature didactique »), **plan du texte** (structure, alinéas), **idée générale**, **justification** du plan, **annonce**.

Exemple du cours (art. 1er du Code de la famille) : texte extrait du Code de la famille ; contexte historique (Code civil de 1804 puis loi 72-61 du 12 juin 1972) ; nature législative (Constitution de 2001, art. 67 : droit des personnes et de la famille réservé à la loi) ; structure en trois alinéas ; idée générale = la durée de la personnalité ; annonce en (I) et (II).

I. Tout ce qu'il a dit

A. Dans la forme : le plan reflète le texte.

- **Commentaire composé / synthétique** : on dégage les idées-forces. Marque de maturité, mais risque de dénaturation et de hors-sujet. Ex. art. 1832 C. civ. : « La société : une manifestation de volontés ».
- **Commentaire linéaire** : on suit le texte ligne à ligne, mot à mot (verbes, ponctuation, conjonctions, articles), « homme à homme ». Les titres reprennent les mots du texte. Ex. : « L'institution de la société » (art. 1832), « La création de la société » (art. 4 AUSCGIE). Inconvénient : risque de paraphrase. Avantage : **aucun hors-sujet**, simple. **Recommandé** pour la Licence et le Master.

B. Dans le fond : toujours commencer par le texte.

- **Vol plané** : citer ou renvoyer d'abord au texte (« La Cour de cassation estime que… », « Aux termes de l'article 1er du COCC… »). Si on n'arrive pas à trouver le passage à citer, on fait une dissertation.
- **Expliciter** tous les mots et concepts du texte (ex. « obligation », « lie », « débiteur », « créancier ») avec les définitions du cours : c'est la fonction pédagogique.

II. Tout ce que j'en pense

A. Discuter le texte : examiner, secouer, montrer qu'on en voit enjeux et limites. On discute **le texte, pas l'auteur tout entier** ; esprit critique mais humble. La discussion repose sur une **problématisation** : repérer une tension interne ou une contradiction. Elle peut être une partie à part ou intégrée aux analyses. Vous pouvez discuter :

- par de simples arguments logiques (contradiction) ;

- en apportant des éléments nouveaux (lacunes, oublis) ;
- en montrant des présupposés communs avec ce que le texte croit critiquer ;
- en vous appuyant sur un autre courant doctrinal.

Trois niveaux à distinguer : ce que le texte dit, ce que l'auteur en pense, la discussion (votre critique). Vocabulaire : *doxa* (norme ou valeur critiquée), thèse *para-doxale* (celle du texte), puis votre critique. Pour un texte législatif : confronter la norme à l'évolution de la société (toujours actuel ? à modifier ?).

B. Rigueur

- **Retourner au texte** chaque fois que nécessaire : « on comprend l'auteur… le juge… l'article X lorsqu'il dispose… affirme que… ».
- **Faire une transition** vers la sous-partie suivante (essentiel puisque le plan reprend les mots du texte : elle montre la logique du plan).

Pièges : voir le commentaire comme une planche de salut pour qui ne sait rien ; ne jamais lire la Constitution, le Code de la famille ou le COCC ; paraphraser sans rien ajouter ; laisser le texte de côté et faire une dissertation.

Fiche de méthode rédigée pour LeDroitFacile SN, à titre de révision. Réfère-toi toujours à ton cours.